

1525277-41.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525277-41.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525277-41.2020.8.26.0228, c. 1461/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299342/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 14985699 - 14º D.P. PINHEIROS, 5453/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2299342 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LENNO LICA SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JEFFERSON LENNO LICA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 10h25, em ocasião de calamidade pública, na Rua Mourato Coelho, altura do nº 554, São Paulo - SP, subtraiu, para si, 01 celular Samsung/ Galaxy J6, de propriedade da vítima M. J. A. A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2020 (fls. 58/59) e seu aditamento do 15 de dezembro de 2020 (fls. 69). O réu foi citado (fls. 153) e apresentou sua resposta à acusação (105/107).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum, sendo o acusado interrogado nesta data. Não foram requeridas novas diligências. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, concordou com a manutenção das penas no mínimo legal, compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da vítima idosa, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição em função da embriaguez involuntária.

Subsidiariamente, requereu a fixação das penas no mínimo legal, atenuante da confissão, reconhecimento do fruto famélico, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A vítima declarou que havia pedido um taxi por meio de aplicativo no celular e estava aguardando com seu celular em mãos. Em dado momento, um indivíduo passou e subtraiu seu celular, saindo em fuga. A depoente gritou a respeito do ocorrido e acionou policiais que passavam pelo local, mas foi orientada a ir embora. Quando estava entrando no táxi um popular bateu no vidro e avisou que o furtador havia sido detido. Tal indivíduo explicou que era taxista e havia presenciado o fato e seguido o autor do crime, que acabou sendo abordado por populares, acionados pelo próprio taxista. A vítima foi até o local onde o indivíduo estava abordado e o reconheceu como autor do delito com absoluta certeza. Recuperou seu aparelho sem danos. Na presente data reconheceu o réu com 80% de certeza.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando foram informados, via COPOM, a respeito de uma ocorrência de furto, em que o autor teria sido detido por populares. Foram até o local e constataram que o réu encontrava-se detido, sendo que o aparelho celular da vítima estava com populares, que o entregaram aos depoentes, informando que havia sido localizado em poder do réu, que confessou a prática delitiva.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que havia ingerido bebidas e estava alterado.

Em que pese o suscitado pela defesa, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor do acusado, que foi reconhecido pela vítima nesta data com 80% de segurança, as que esclareceu que no dia dos fatos havia reconhecido o réu com absoluta certeza. A vítima narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto ao momento da abordagem e a posterior localização por populares e pelos policiais, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES).

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre

aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva, o que se encontra em conformidade com o conjunto probatório.

A despeito do suscitado sobre a ingestão de bebida alcoólica e a ausência de consciência na conduta, é certo que tal aspecto, por si só, não afasta sua higidez mental à época dos fatos, sendo que o uso de álcool e entorpecentes, de forma voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade e nem reduz a pena (art. 28, inciso II, do Código Penal), por não impossibilitar a compreensão do caráter ilícito da ação, face ao princípio da actio libera in causam.

Não houve furto famélico, porque não houve subtração de itens para consumo próprio do réu, que sequer relatou que pretendia vender o equipamento para tal fim.

Ato contínuo, entende-se que seja o caso de se aplicar o privilégio do artigo 155, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que, em consulta ao site OLX, verifica-se que o celular tem valor inferior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, de modo que, em se tratando de réu primário, que confessou a prática delitiva e mostra-se arrependido, entendo ser suficiente para prevenção e repressão a aplicação de pena de multa com exclusividade, no valor de um salário mínimo em favor do fundo penitenciário.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre no presente autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Por fim, em conformidade com o artigo 385 do Código de Processo Penal, reputa-se que seja o caso de incidência da agravante da prática delitiva contra pessoa maior de 60 anos, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, a qual pode ser reconhecida por este Juízo, ainda que não alegada. Ademais, trata-se de critério objetivo, sendo que no presente casos a vítima já possuía 66 anos de idade. No entanto, tal agravante deve ser compensada com a confissão, não surtindo efeitos na pena ora aplicada, que remanesce apenas como a pena de multa no valor acima estipulado.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão

punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, caput, e § 2º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, o réu JEFFERSON LENNO LOCA SANTOS à pena de 01 (um) salário mínimo em favor do fundo penitenciário. Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Custas na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.
P.R.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA